

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2998/2532

นาง พ ร้อย ทอง รอด
นาย อ่อน อ่วมอ่ำ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1745, มาตรา 1748 วรรคแรก, มาตรา 1754 วรรคแรก

หลังจากเจ้ามรดกตาย โจทก์จำเลยซึ่งเป็นทายาทได้ตกลงเรื่องทรัพย์สินมรดก โดยให้ขายที่ดินบางส่วนนำเงินมาทำศพเจ้ามรดกนอกจากนี้บุตรโจทก์ก็ได้เข้าไปไถ่ที่นามรดก ถือได้ว่าโจทก์ได้ร่วมครอบครองทรัพย์สินมรดกกับจำเลย โดยยังมีได้แบ่งปันทรัพย์สินมรดกกันเป็นสัดส่วน แม้โจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย คดีโจทก์ก็ไม่ขาดอายุความ.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นมารดาของนางชีพ นางชีพเป็นภรรยาของจำเลย เมื่อนางชีพแต่งงานกับจำเลย โจทก์ได้ยกทรัพย์สินรวมราคาประมาณ 44,000 บาท และนางชีพกับจำเลยมีสินสมรสรวมราคาประมาณ 50,000 บาท ต่อมานางชีพถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ ทรัพย์สินที่โจทก์ยกให้นางชีพโจทก์มีสิทธิได้ครึ่งหนึ่ง ส่วนสินสมรสตกเป็นของจำเลย 1 ส่วน และเป็นมรดกที่จะต้องแบ่งให้แก่โจทก์ จำเลยคนละครึ่งอีก 1 ส่วน โจทก์จึงมีสิทธิได้รับมรดกของนางชีพทั้งสิ้น 34,500 บาท โจทก์จำเลยต่างครอบครองทรัพย์สินมรดกร่วมกันตลอดมา ขอให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าวให้โจทก์

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความมรดก ทั้งจำเลยครอบครองทรัพย์สินมรดกแต่ผู้เดียว โจทก์ไม่ได้ครอบครองด้วย และยังมีที่ดินสินเดิมของนางชีพอีก 1 แปลง โจทก์ไม่ได้กล่าวมาในฟ้องซึ่งจำเลยกับนางชีพร่วมกันครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาเป็นเวลา 28 ปีแล้ว จึงเป็นกองมรดกจะต้องแบ่งให้จำเลยครึ่งหนึ่ง ขอให้โจทก์แบ่งที่ดินดังกล่าวให้จำเลยด้วย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่ดินที่จำเลยอ้างเป็นของโจทก์จำเลยและนางชีพปลูกบ้านโดยโจทก์ยินยอมอนุญาต ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งทรัพย์สินมรดกให้แก่โจทก์ตามฟ้องโดยก่อนแบ่งให้หักค่าใช้จ่ายในการทำศพให้จำเลย 20,000 บาท ออกเสียก่อน ที่เหลือจึงให้แบ่งกันตามส่วน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในปัญหาที่ว่าโจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้นข้อเท็จจริงพึงได้จากพยานโจทก์ว่า ก่อนทำศพนางชีพ โจทก์จำเลยได้ไปตกลงกันเรื่องทรัพย์สินมรดกของนางชีพที่บ้านนายพิมพ์ โดยให้ขายที่ดินบางส่วนของผู้ตายนำเงินมาทำศพ ที่ดินบางแปลงจำเลยจะคืนให้โจทก์ และจำเลยจะรื้อถอนเรือนไปจากที่ดินโจทก์โดยโจทก์จะให้ค่ารื้อถอน ส่วนพยานจำเลยก็เบิกความเจือสมข้ออ้างของโจทก์ที่ว่าโจทก์จำเลยได้ตกลงกันให้จำเลยขายที่ดินมรดกบางส่วนเพื่อใช้ในงานศพนางชีพ นอกจากนี้หลังจากนางชีพตายบุตรโจทก์ได้เข้าไปไถที่นามรดกพฤติการณ์ตามที่โจทก์นำสืบถือว่าโจทก์

จำเลยครอบครองทรัพย์สินมรดกของนางชีพร้อมกันตลอดมาและยังไม่ได้แบ่งปันทรัพย์สินมรดกกันเป็นสัดส่วน แม้โจทก์ฟ้องคดีเกิน 1 ปี นับแต่เจ้ามรดกตาย คดีโจทก์ก็ไม่ว่าอายุความ

พิพากษายืน.

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>